NOR1070 - Política de Propiedad intelectual

Proyecto	Autor
ISBE	finReg360
Fecha	**Colaboradores**
17.11.2025	Javier Ibañez GT Gobernanza

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

OBJ

Índice

1. Introducción 3
1.1 Contexto del proyecto ISBE 3
1.2 Definiciones 4
2. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual 5
3. Licencias de terceros 6
4. Indemnidad 7
5. Legislación aplicable 9
6. Revisión y actualización 10

1. Introducción

La presente Política tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la **titularidad, uso, explotación, cesión y licenciamiento** de todos aquellos activos sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial que sean incorporados, desarrollados, integrados o utilizados dentro de la red blockchain gestionada por ISBE, una iniciativa estratégica impulsada por la Comunidad de Madrid y el Consorcio Red Alastria ("la Compañía"), por cualquier persona física o jurídica (en adelante, los "Titulares" y/o "Cesionarios").

La presente Política será de aplicación obligatoria para:

- Cualquier persona física o jurídica que interactúe, directa o indirectamente, con la red blockchain.
- Quien incorpore, aporte, modifique o utilice activos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
- Cualquier persona con la que la Compañía formalice relaciones contractuales, de colaboración o de uso de la red.

Su aceptación constituye requisito imprescindible para participar en la red blockchain y utilizar cualquiera de sus funcionalidades.

1.1 Contexto del proyecto ISBE

La **Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE)** es una iniciativa estratégica impulsada por la Comunidad de Madrid y el Consorcio Red Alastria, en el marco del **Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH)**, con financiación de los fondos Next Generation EU. Su objetivo es crear una red pública permisionada de confianza, orientada a proporcionar servicios digitales avanzados basados en tecnología blockchain/DLT, con plena validez jurídica y cumplimiento normativo europeo.

- ISBE se configura como una infraestructura neutral, auditable y descentralizada, que actúa como soporte para:
- Registros electrónicos cualificados de datos (como soporte de evidencias probatorias), atributos personales o credenciales verificables.
- Sistemas de identidad digital y de autenticación e identificación a través de atributos y credenciales verificables alineados con el marco reglamentario europeo eIDAS 2, en el mismo, el de la cartera europea de identidad digital o EUDI Wallet.
- Servicios de confianza interoperables con los estándares ETSI, W3C, OIDC/OAuth2 y CSC.

La red responde a la necesidad de dotar al ecosistema español de un entorno tecnológicamente robusto y jurídicamente conforme al ordenamiento, que garantice la integridad, autenticidad y trazabilidad de los

datos registrados, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la seguridad en las relaciones jurídicas y sus correspondientes procesos públicos y privados.

El proyecto involucra a un conjunto de actores clave —Administraciones públicas, proveedores de servicios de confianza cualificados (QTSP), empresas tecnológicas, entidades académicas y auditores acreditados— que cooperan bajo un modelo de gobernanza distribuida y una estructura de cumplimiento normativo común, alineada con las regulaciones, estándares y esquemas regulatorios europeos y nacionales más recientes: eIDAS2, RGPD, NIS2, DORA y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

1.2 Definiciones

Las siguientes definiciones resultarán de aplicación a la presente Política.

- **Propiedad Intelectual:** Conjunto de derechos patrimoniales de ejercicio exclusivo reconocidos por la ley a los autores y otros titulares sobre sus obras, incluyendo, entre otros, derechos de autor, derechos conexos, derechos sobre bases de datos y derechos “sui generis” sobre bases de datos.

- **Activos de Propiedad Intelectual e Industrial:** Cualquier elemento, creación o contenido de, entre otras modalidades programas, aplicaciones o sistemas de software, código fuente, diseño, algoritmo, interfaz, diagrama de flujos, imagen, gráfico, base de datos, elemento multimedia (audio o vídeo), presentación, obra audiovisual, logotipo, aspecto o presentación de marca o producto (“look & feel”), material gráfico, marca, nombre comercial o cualquier otro con valor económico protegida por normas de propiedad intelectual o industrial.

- **Titular:** Persona física o jurídica que ostenta por un título válido en Derecho la titularidad originaria o derivada de los derechos de propiedad intelectual sobre uno o varios Activos de Propiedad Intelectual.

- **Cesionario:** Persona física o jurídica a la que el Titular otorga una licencia o derechos por cualquier título válido -entre otros, arrendamiento, usufructo, negocios de cesión onerosa o gratuita de uso- que implica su transmisión o cesión, total o parcial, para el uso, explotación o integración de Activos de Propiedad Intelectual dentro de la red blockchain.

- **Licencia:** Acto jurídico mediante el cual el Titular concede autorización a un tercero para el uso de activos protegidos, con carácter exclusivo o no, gratuito u oneroso, con las limitaciones, condiciones y alcance que se establezcan contractualmente.

- **Usuario:** Cualquier persona física o jurídica que accede, interactúa, participa, utiliza o se beneficia de los servicios, funcionalidades, infraestructura tecnológica o activos disponibles en la red blockchain, con independencia de que ostente o no la titularidad de derechos de propiedad intelectual o cuente con licencia para su explotación, y sin perjuicio de su eventual condición simultánea de Titular o Cesionario.

2. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual

El Cesionario y/o Usuario reconoce y acepta expresamente que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial relativos a cualquier contenido, elemento o activo incorporado o puesto a disposición dentro de la red blockchain, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo los Activos de Propiedad Intelectual e Industrial, pertenecen en exclusiva a la Compañía, ostentando ésta la titularidad plena y exclusiva sobre los mismos.

El acceso, uso, visualización o interacción con la red blockchain por parte del Cesionario o Usuario no podrá interpretarse, en ningún caso, como tácita, implícita o automática renuncia, transmisión, cesión, licencia ni autorización, total o parcial, de los derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de la Compañía, salvo disposición expresa en contrario establecida por escrito.

En consecuencia, todos los derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y cualquier otro derecho patrimonial asociados a los Activos de Propiedad Intelectual permanecen reservados en favor de la Compañía, salvo que concurra alguno de los siguientes supuestos:

1. Concesión de licencia de uso: el Titular otorgue a favor del Cesionario o de terceros una licencia de uso válida sobre los Activos de Propiedad Intelectual, la cual podrá ser exclusiva o no exclusiva, gratuita u onerosa, transferible o intransferible, en los términos y condiciones que se establezcan por escrito.

2. Cesión expresa de derechos: se produzca una cesión cualquier título válido distinto de una licencia, de derechos de propiedad intelectual o industrial a favor de la entidad gestora de la red blockchain o de otra entidad legitimada, siempre que dicha cesión conste formalmente por escrito, sea expresa e identifique de forma inequívoca los derechos cedidos, su alcance, objeto y duración.

Salvo en los supuestos indicados, queda terminantemente prohibido al Cesionario y Usuario, sin autorización previa y por escrito de la Compañía:

- Reproducir, distribuir, transmitir, comunicar públicamente, transformar, modificar o explotar por cualquier medio los Activos de Propiedad Intelectual.

- Realizar ingeniería inversa, descompilación u operaciones de desmontaje sobre el software o elementos técnicos protegidos.

- Registrar o intentar registrar signos distintivos, nombres de dominio, obras o tecnologías idénticas o similares que pudieran generar confusión o asociación con los activos titularidad de la Compañía.

El incumplimiento de la presente cláusula facultará a la Compañía para ejercer las acciones civiles, administrativas y/o penales que correspondan con el fin de salvaguardar sus derechos.

3. Licencias de terceros

En el supuesto de que la red blockchain incorpore o integre activos sujetos a derechos de propiedad intelectual de titularidad de terceros y amparados por licencias específicas (incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, licencias de software libre, código abierto, licencias propietarias o modelos híbridos), los Cesionarios, Usuarios y Titulares deberán cumplir de manera estricta, íntegra y permanente con los términos, condiciones, restricciones y obligaciones establecidos en dichas licencias.

En consecuencia, queda expresamente prohibido el uso, reproducción, distribución, explotación o incorporación de cualquier activo de propiedad intelectual en la red blockchain sin contar con la correspondiente autorización previa, expresa y por escrito por parte del titular legítimo de los derechos, o sin que la licencia aplicable así lo permita de forma indubitada.

Cada Titular que aporte, desarrolle, incorpore o haga disponible cualquier elemento sujeto a propiedad intelectual dentro de la red blockchain declara y garantiza que:

1. Es titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual sobre los activos aportados, o cuenta con la autorización necesaria para su uso y distribución.
2. Dicha aportación no vulnera derechos de terceros, licencias previas, restricciones contractuales ni disposiciones legales vigentes.
3. Los activos aportados son plenamente compatibles con los modelos de licenciamiento existentes en la red blockchain, y no introducen cargas, obligaciones adicionales o restricciones incompatibles.

El Titular asumirá, en forma exclusiva y excluyente, toda responsabilidad derivada del incumplimiento de la presente cláusula, manteniendo indemne a la Compañía frente a cualquier reclamación administrativa, civil o penal que pudiera derivarse de la ilegítima o ilicita incorporación, uso o distribución de tales activos.

En cualquier caso, la Compañía no asumirá responsabilidad alguna por los materiales, componentes o activos protegidos por derechos de propiedad intelectual aportados o utilizados en el ecosistema ISBE por Usuarios o terceros que pudieran infringir derechos de otros terceros, siendo cada Titular responsable único y directo de los derechos, permisos y autorizaciones legalmente exigibles para el uso de los mismos.

Asimismo, la Compañía se reserva el derecho a:

- Retirar, bloquear o impedir el acceso a cualquier activo que vulnere derechos de propiedad intelectual o los términos de licencias de terceros.
- Suspender la participación o revocar la autorización del infractor para operar en la red blockchain, publicando los hechos constitutivos de infracción en el ecosistema que motivan la suspensión o revocación.
- Ejercer las acciones legales oportunas con el fin de evitar la continuidad de la infracción o mitigar sus efectos.

4. Indemnidad

El Cesionario y/o Usuario se obliga a indemnizar íntegramente, defender y mantener indemne a la Compañía, así como a sus administradores, directivos, empleados, contratistas, filiales o sociedades vinculadas, frente a cualquier reclamación, demanda, acción judicial o extrajudicial, procedimiento administrativo, arbitral o de cualquier otra naturaleza, que se formule directa o indirectamente en su contra, y que tenga por fundamento la presunta infracción, vulneración o apropiación indebida de derechos de propiedad industrial o intelectual derivados del uso por parte del Cesionario o Usuario de los Activos de Propiedad Intelectual e Industrial.

La obligación de indemnizar comprenderá, sin límite alguno, todos los daños y perjuicios directos e indirectos que la Compañía pudiera sufrir, así como el reembolso de:

- Resoluciones judiciales o laudos arbitrales condenatorios.
- Indemnizaciones pactadas en acuerdos transaccionales o cláusulas penales.
- Multas, sanciones o administrativas.
- Gastos, y desembolsos derivados de la defensa jurídica, incluyendo honorarios de abogados, procuradores, peritos y costas procesales, aun cuando su intervención no fuere legalmente preceptiva.

Esta obligación se extiende igualmente a cualquier reclamación derivada de actos u omisiones dolosos, culposos o negligentes del Cesionario y/o Usuario, incluyendo aquellas relacionadas con daños personales o perjuicios patrimoniales vinculados a la infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial.

En caso de que se presente una reclamación de terceros relativa a la vulneración de derechos de propiedad intelectual o industrial originada por el activo aportado o utilizado por el Cesionario y/o Usuario, éste estará obligado, además de indemnizar a la Compañía, a adoptar sin demora las siguientes medidas correctoras:

(i) Obtener y proporcionar a la Compañía una licencia válida y suficiente que le permita continuar el uso lícito de los activos afectados, sin limitación de derechos.

(ii) Modificar o sustituir el activo infractor, o aquella parte del mismo que infrinja derechos de terceros, de manera que deje de ser ilícito, manteniendo íntegramente su funcionalidad, operatividad y utilidad.

(iii) Implementar cualquier otra solución técnica o contractual que impida la continuidad de la situación y efectos derivados de la infracción y evite perjuicios legales o económicos a la Compañía.

Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía se obliga a indemnizar al Cesionario y/o Usuario frente a cualquier reclamación formulada por terceros que aleguen infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial cuando dicha infracción sea atribuible exclusivamente a un uso contrario a

derecho, doloso o negligente, realizado directamente por la Compañía, excluyendo en todo caso los supuestos derivados de:

- El uso o incorporación no autorizado de elementos de propiedad industrial o intelectual proporcionados por el Cesionario.
- Modificaciones, integraciones, combinaciones o aplicaciones de dichos elementos realizadas por el Cesionario y/o Usuario sin autorización de la Compañía.

5. Legislación aplicable

La presente Política se interpretará conforme a la legislación vigente en cada momento en materia de propiedad intelectual. En particular, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Para la resolución de cualquier conflicto, las Partes se someten expresamente a los juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Madrid, renunciando así las Partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

6. Revisión y actualización

La presente Política resultará de aplicación obligatoria para todos aquellos que formen parte de ISBE, así como para todos aquellos respecto de los cuales se establezca una relación contractual.

La presente Política será revisada por el Comité de Cumplimiento y Regulación anualmente, o cuando se produzcan cambios relevantes en la legislación aplicable, en el modelo operativo o en el entorno tecnológico.